

1500603-81.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144681/2021 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 18176602 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 85/21/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2144681 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500603-81.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500603-81.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144681/2021 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 18176602 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 85/21/420 - DISE-

DEL.SEC.JUNDIAI, 2144681 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIRIÃ ARAUJO SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

Consta que MIRIÃ ARAÚJO SILVA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) c.c. o art. 61, II, 'j' do Código Penal, porque no dia 27 de maio de 2021, por volta das 11h30, na Rua do Retorno, 14, bairro Maracanã, nesta cidade e comarca de Jarinu, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 37 (trinta e sete) invólucros plásticos de crack, droga derivada da cocaína, com massa líquida de 7,4g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 30,00 (trinta reais).

Denúncia (fls. 89/92).

Notificação (fls. 104).

Resposta à acusação (fls. 98/103).

Recebimento da denúncia (fls.108/109).

Audiência de instrução (fls. 163/164).

Alegações finais do MP em audiência (fls. 164) e alegações finais escritas da Defesa (fls. 172/175).

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, a materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudos periciais (fls. 23/25 e 81/83), bem como pela prova oral.

A autoria também é indubitosa.

A testemunha de acusação Frederico Alvaro de Lima e Silva Oliveira (policial civil) disse que se recorda dos fatos; que tinha recebido informação anterior de que havia pessoal passando droga na cidade; que foram até ao local da diligência (residência da ré); que ao retornar para a base viram a ré de uma distância de 10 metros; que viram duas pessoas, uma atrás da outra entregando dinheiro e recebendo droga; que na segunda abordaram; que Cleber tinha três porções de drogas; que disseram tê-la visto; que disse informalmente que estava traficando; que a droga estava na casa da ré em um cômodo atrás do lixo; que na delegacia Cleber confirmou a droga; que a pessoa antes presa era de outra investigação; que não a conheciam e foi no momento; que Wilson participou da ocorrência e está em curso de promoção; que na abordagem foi encontrado numerário e a droga estava com Cleber; que chegaram no momento da passagem com a droga; que visualizou uma venda e abordaram na segunda.

A ré Miriã Araujo Silva disse em interrogatório judicial que nasceu em São Paulo; que reside em Jarinu; que é solteira; que tem um filho, de 2 anos e sete meses; que está fazendo bico de repositora de buffet; que tem 23 anos; que não foi acusada em outro processo criminal; que estava na rua da casa e estava procurando meninos na biqueira para comprar droga para seu uso; que é usuária de drogas desde os 18 anos; que não fez tratamento; que Cleber estava comprando drogas para uso dele; que no momento em que estavam procurando foi o momento em que foram abordados pelos policiais; que Cleber não é pessoa de convivência e o via de vez em quando no local onde morava; que conhecia Cleber só de vista e não sabe por que ele falou que comprou drogas da declarante; que quis prejudicá-la para não sair preso; que não sabe por que falou isso; que Cleber disse que tinha outro B0 e com a declarante foram encontrados R\$ 30,00; que franqueou a entrada para os policiais na casa dela.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a traficância praticada pela ré.

Os laudos toxicológicos de fls. 23/25 e 81/83 confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida e foram robustecidos pela prova oral.

O depoimento do policial civil ouvido em juízo confirmou que a ré estava vendendo drogas.

O auto de exibição e apreensão (fls. 09) corroborou o depoimento do policial civil que confirmou que no momento da abordagem foram apreendidas drogas com usuário que acabara de adquiri-las da ré.

Observo que o fato de ser policial civil não o descredencia para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimento acerca de fatos praticados no estrito cumprimento de dever legal.

Ademais, foi devidamente compromissado e não foi comprovada nenhuma inimizade com a ré.

A quantidade e a qualidade das drogas apreendidas denotam a traficância, não se tratando de usuário.

Anoto que o fato de a ré ter declarado ser usuária não altera esta conclusão, uma vez que existe hoje a figura do usuário-trafficante, ou seja, aquele que exerce o comércio espúrio para sustentar o vício.

Assim, de rigor a condenação pelo delito de tráfico.

Por outro lado, afasto a agravante genérica alegada na denúncia, uma vez que não resultou demonstrado que a ré tenha se aproveitado do período de pandemia para exercer a traficância.

Verifico que a ré não tem antecedentes criminais, o que demonstra não se dedicar a atividades criminosas, motivo pelo qual faz jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosagem da pena:

A natureza de droga apreendida (crack) e a quantidade, autoriza o aumento da pena-base acima do mínimo legal, de modo que a aumento em um 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Em terceira fase, aplica-se o redutor específico no patamar de 1/2 (metade), resultando a reprimenda em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO MIRIÃ ARAÚJO SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP), bem como a aplicação do sursis (art. 77, caput, CP) em vista do quantum da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto em razão da quantidade de pena.

Não há razão para imposição de medida cautelar pessoal em desfavor da ré em vista da ausência do periculum libertatis.

Condeno a ré nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome da ré no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Requeiro que seja executada a incineração das drogas apreendidas.

Por último, tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, DECRETO o perdimento do(s) bem(ns) apreendido(s). Oportunamente, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

P.I.

Jarinu, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA